



訴願決定書

案 號： 1111071277

要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 12 月 30 日

發文字號： 新北府訴決字第 1112278456 號

相關法條： 行政程序法 第 48、72、73、74、78、80、81 條
訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1111071277 號

訴願人 黃○毅

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 110 年 8 月 31 日新北環稽字第 00-000-000077 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之，且以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。提起**訴願逾法定期間**者，原處分即屬確定，如仍對之提起訴願，受理訴願機關應為**不受理**。此觀訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 77 條第 2 款之規定甚明。
- 二、次按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」、第 78 條規定：「對於當事人之送達，有下列各款情形之一者，行政機關得依申請，准為公示送達：一、應為送達之處所不明者。二、於有治外法權人之住居所或事務所為送達而無效者。三、於外國或境外為送達，不能依第 86 條之規定辦理或預知雖依該規定辦理而無效者（第 1 項）。有前項所列各款之情形而無人為公示送達之申請者，行政機關為避免行政程序遲延，認為有必要時，得依職權命為公示送達（第 2 項）。」、第 80 條規定：「公示送達應由行政機關保管送達之文書，而於行政機關公告欄黏貼公告，告知應受送達人得隨時領取；並得由行政機關將文書或其節本刊登政府公報或新聞紙。」、第 81 條規定：「公示送達自前條公告之日起，其刊登政府公報或新聞紙者，自最後刊登之日起，經 20 日發生效力；於依第 78 條第 1 項第 3 款為公示送達者，經 60 日發生效力。但第 79 條之公示送達，自黏貼公告欄翌日起發生效力。」。
- 三、卷查原處分機關民國（下同）110 年 8 月 31 日新北環稽字第 00-000-000077 號裁處書（下稱系爭裁處書），因訴願人戶籍設於本市新莊戶政事務所（新北市○○區○○路 1 段 1 號 2 樓），原處分機關遂於 110 年 9 月 14 日辦理公示送達，並於 110 年 9 月 17 日張貼於本府公布欄，揆諸前揭行政程序法第 81 條規定，系爭裁處書自 110 年 9 月 17 日公示送達公告張貼於本府公告欄之日起，經 20 日即 110 年 10 月 6 日發生合法送達效力；且系爭裁處書內亦教示訴願人對本處分書如有不服者，得於接獲本處分書次日起 30 日內，檢送訴願書至原處分機關審查後，再由原處分機關轉送本府審議，此有戶籍資料

、系爭裁處書、送達證書，公示送達證明書影本等附卷可稽。核計其 30 日之提起訴願期間，應自 110 年 10 月 7 日起算，因訴願人住居所地址位於本市，毋須扣除在途期間，其訴願期間至 110 年 11 月 5 日（星期五）屆滿，惟訴願人遲至 111 年 11 月 10 日始提起訴願，此有貼附在訴願書上之原處分機關收文條碼所載日期附卷可考，是其訴願之提起已逾 30 日之法定不變期間，揆諸首揭法條規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，自非法之所許。本件訴願為程序不合，自不應受理。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 李永裕（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 12 月 30 日